

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5633/2539

บริษัท ปากช่องกอล์ฟคลับ จำกัด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 77

คำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานที่ออกตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 77 มีผลเพียงเป็นการชี้แนะของเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อพิพาท ระหว่างนายจ้างลูกจ้างมิใช่คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดที่กฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้อง ปฏิบัติตามถ้าโจทก์เห็นว่าคำเตือนนั้นไม่ถูกต้องจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้การที่จำเลย ที่ 2 และที่ 3 ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานออกคำเตือนแก่โจทก์ย่อมไม่เป็นการโต้ แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำเตือน นั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่จำเลยที่ 1 มอบหมาย ได้มีคำเตือนพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 1/2539 เตือนให้โจทก์จ่ายเงินค่าจ้างและดอกเบี้ยแก่นายเปอร์รี่ เดลไดเคส จำนวน 350,000

บาท ภายใน 15 วัน ความจริงแล้วโจทก์มิได้เป็นหนี้นายเปอร์รี่ เพราะมีการหักกลบลบหนี้ที่นายเปอร์รี่เช่ารถแทรกเตอร์ของโจทก์เพื่อทำการปรับปรุงสนามกอล์ฟแล้ว ขอให้เพิกถอนคำเตือนพนักงานตรวจแรงงานที่ 1/2539 ดังกล่าวเสีย จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่นายเปอร์รี่นั้นมิใช่คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างต้องปฏิบัติตาม ทั้งนายเปอร์รี่มิได้เช่ารถแทรกเตอร์จากโจทก์แต่อย่างใด จึงไม่มีหนี้ที่โจทก์จะนำมาหักกลบลบหนี้ได้ คำเตือนของพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 1/2529 จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิเคราะห์คำฟ้องและคำให้การแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พินิจฉัยยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานที่ 1/2539 หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 77 บัญญัติว่า เมื่อปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนประกาศนี้พนักงานตรวจแรงงานอาจให้คำเตือนเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำเตือนเสียก่อนก็ได้ หมายความว่า เมื่อปรากฏว่านายจ้างได้กระทำการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจเตือนให้นายจ้างปฏิบัติตามการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด คดีนี้ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในบังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้สอบสวนตามที่นายเปอร์รี่ เดลไคเคส ร้องเรียนว่าโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลง ผลการสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ปรากฏว่าโจทก์ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 29 จึงออกคำเตือนแก่โจทก์โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 77 แห่งประกาศดังกล่าวให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่นายเปอร์รี่ เดลไคเคส

ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำเตือนนั้น คำเตือนดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการชี้แนะของเจ้าหน้าที่เพื่อระบข้อพิพาทระหว่างนายจ้างลูกจ้าง มิใช่เป็นคำสั่งหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดที่กฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องปฏิบัติตาม ถ้าโจทก์เห็นว่าคำเตือนนั้นไม่ถูกต้องจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้คำเตือนดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของโจทก์ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกคำเตือนแก่โจทก์จึงไม่เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานที่ 1/2539 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นและคดีไม่จำต้องวินิจฉัย อุทธรณ์ของโจทก์อีกข้อที่ว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดลสืบพยานโจทก์และจำเลย ชอบหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป" พินาศายีน

(สวรร์คั คักดาร์คัษ-พรชัย สมารรทเวช-ณรรคั ทันติเตมิท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ